

cerveau. Tous ces faits paroissent incontestables ; on doit être surpris qu'ils aient échappés à la perspicacité des anciens ; mais, si quelque chose peut leur servir d'excuse, nous devons considérer qu'il s'est écoulé à peine un siècle, depuis que nous avons commencé à croire que les insectes et les mollusques méritoient quelque attention, et qu'avant ce tems on les regardoit comme des êtres immondes, vil produit de la pourriture ou de la corruption, et peu faits pour occuper nos regards.

Si nous en exceptons Dicquemare, qui a publié quelques faits sur les poulpes, leur histoire nous est encore mal connue, et on ne peut deviner par quelle fatalité un mollusque aussi remarquable a été si peu l'objet des observations ; car nous avons vu que, depuis Aristote, on n'a presque point ajouté à ce que ce philosophe a écrit sur ces animaux. En 1752, Bernard de Fischer publia un Mémoire (1) sur un poulpe qui venoit de la Grèce, et que nous ne pouvons méconnoître pour le poulpe commun. Ce mé-

---

(1) J. Bern. de Fischer, de krakatiza, observ. 79, pag. 335. *Acta naturæ curiosorum*, vol. IX, pl. ix, fig. 1 ; et pl. xiii, fig. 1.

عند عدم العصبات اذا لم يكن للصغيرة أم أيضاً لما ذكرنا . ولنا أن نقول ان الأم عصبية بدليل انها تحوز جميع الميراث في ولد الملاءنة وولد الزنا وأصحابنا قد جعلوها من العصبات في الجملة حتى قالوا قوله عليه السلام (النكاح الى العصبات) يتناول الأم لأنها عصبية في الجملة بدليل أن ولد الملاءنة ترث منه الأم كل المال وكذا ولد الزنا . هذه عبارة الأصحاب في كتبهم . فما نقله شيخ الاسلام من قوله ان ولاية التزويج عند عدم العصبات أى وعند عدم الأم أيضاً لأن لفظ العصبات يتناولها .

فالخاصل أن الذى يجب أن يقال في هذه المسألة ان الأم مقدمة على الأخت ومن ذكرنا معها ولا يلتفت الى مقاله شيخ الاسلام لأنه تفقه في مقابلة الرواية المنقولة في الترتيب أو محمول على ما ذكرنا آخر

وأما مسألة العضل فالى استنبطت فيها حكماً لم أسبق اليه فيما علمته وهو فائدة جلية وهو أن الولى الأقرب اذا عضل عن تزويج الصغيرة ورفعت القضية الى القاضى واستوفى الشرائط وزوج هل يكون تزويج القاضى بطريق النيابة عن الولى العاضل باذن الشرع أم بما الى القاضى من الأذن بتزويج الصغائر . ويترتب على هذا البحث أن القاضى اذا لم يكن مأذوناً له في تزويج الصغائر هل له أن يزوج في هذه الصورة ويكون تزويجه بطريق النيابة عن العاضل باذن الشرع لا بغيره . وأخذت ذلك من قول الأصحاب ان العاضل ظالم وان القاضى يكف يد الظالم . ومن قولهم فى اللعان ان الزوج اذا امتنع من التطليق ناب القاضى منابه دفعا للظلم وقال فى الهداية لأن فعل القاضى انتسب اليه كما فى العنين وقال فى العنين لان فعل القاضى أضيف الى الزوج فكأنما طلقها بنفسه ومن قولهم ان الولى الأقرب اذا امتنع من التزويج لا تنتقل الولاية الى الأبعد بل القاضى يزوج كفا للظلم فلو قلنا ان قولهم القاضى يزوج بمعنى ان كان مشروطاً له تزويج الصغائر لكان تناقضاً لأنهم صرحوا بأنه لا تنتقل الولاية الى الأبعد ولا شك ان القاضى المأذون له ولى أبعد فيتناقض الكلام واذا حملناه على ما قلناه لا يبقى فيه تناقض فيتعين أن يقال